



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0049654-10.2017.8.26.0050 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LEANDRO REGINALDO FERREIRA**

Vistos.

LEANDRO REGINALDO FERREIRA,

qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 12 de junho de 2017, por volta das 20h36min, na Avenida Doutor Frederico Martins da Costa, nº 1.466, Sapopemba, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio, 27,9 gramas de cocaína e 121,6 gramas de maconha (tetraidrocanabinol).

Segundo consta, patrulhando a referida Avenida, conhecida como ponto de venda de droga, policiais militares depararam com o denunciado, que, tão logo notou a aproximação da viatura, saiu em disparada. No entanto, foi inútil o seu esforço; ele foi alcançado carregando consigo uma sacola de plástico com setenta e dois embrulhos de maconha, além de um telefone celular, duas folhas de papel com anotações que pareciam referir-se a transações e R\$ 52,35 (cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

0049654-10.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Além disso, próximo ao local onde ele fora avistado inicialmente pelos policiais, escondida atrás de um saco de lixo, foi encontrada uma pochete com oitenta e nove pequenos tubos de plástico com cocaína, que ele tinha em depósito.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 130), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 135 e 141), com final interrogatório do réu (fls. 142).

Em memoriais, pleiteou a D. Promotora de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 147/154); pugnando a D. Defensora pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a confissão espontânea, a outorga de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade (fls. 159/172).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 23 e periciais de fls. 116/118 e 131/133.

0049654-10.2017.8.26.0050 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Não obstante tenha negado a prática do delito por ocasião do flagrante (fls. 11), ao ser interrogado em Juízo às fls. 142, houve por bem confessar em parte, afirmando, em síntese, que as dez parangas de maconha apreendidas consigo eram destinadas ao uso próprio.

Arrematou, no sentido de que em nenhum momento lhe foi exibida qualquer pochete contendo cocaína.

Tais considerações não merecem prosperar.

Com efeito, os policiais de fls. 135 e 141 dão conta de que o local onde o acusado foi abordado é conhecido ponto de venda de drogas, tanto que de pronto observado, junto a um veículo, tal como se estivesse a servir o motorista de entorpecente.

No momento da abordagem, o veículo saiu dali rapidamente e o acusado tentou fuga, correndo.

Detido, na posse do réu foi encontrada a sacola contendo maconha e dinheiro e, próximo dele, a pequena bolsa com os pinos de cocaína e anotações da contabilidade do tráfico.

Também na posse do réu, foi apreendido um telefone celular e o numerário indicado na inicial acusatória.

Indagado, confessou informalmente a prática do ilícito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Trata-se de reincidente específico, a teor de fls.

119.

Sendo assim, observado que nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de policiais, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais, bem ainda que nada indica que o réu levasse consigo quantidades díspares e significativas de entorpecentes para uso próprio, suportará o reproche requerido pelo “Parquet”, incabível, como consequente lógico a desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Reincidente (fls. 99/106 e 119/120). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que acresço da sexta parte, por força da reincidência, totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o “quantum” e face as condições socioeconômicas do sentenciado, de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três diárias mínimas.

O instituto da reincidência é constitucional e não caracteriza “bis in idem”, notadamente porque melhor atende ao princípio da individualização das penas, sendo impeditivo da redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei em comento.

Confissão parcial desacolhida, porque direcionada à desclassificação insubsistente.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar LEANDRO REGINALDO FERREIRA, qualificado às fls. 24, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, por subsumir-se ao disposto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Não faz jus a qualquer benefício, mormente o apelo em liberdade, porquanto a custódia decorrente do flagrante foi revigorada pela prolação deste "decisum".

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração dos entorpecentes apreendidos e encaminhamento do numerário, cujo perdimento é declarado em favor da União.

P.R.I.C..

São Paulo, **20 de outubro de 2017.**

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO